



អាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ
លេខ...០២០.....អ.ស.ហ.ស.ក

**ប្រកាស
ស្តីពី
បែបបទ និងនីតិវិធីនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះបុគ្គលប្រព្រឹត្តល្មើស
និងច្បាប់ឬលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រង**

**ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ**

- បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៨២៣/១៩៨១ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ ស្តីពីការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០២២៤/២០៥ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ ស្តីពីការតែងតាំងបំពេញបន្ថែមសមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៩២៤/១១៦៩ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៤ ស្តីពីការកែសម្រួលនិងតែងតាំងសមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/១១២៤/១៤៧៧ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៤ ស្តីពីការកែសម្រួលនិងតែងតាំងបំពេញបន្ថែមសមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៦១៨/០១២ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១៩៦/១៨ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៦ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១២១/០០៣ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៨០៧/០២៤ ចុះថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៧ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ

- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/១១០៩/០២២ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៩ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើក្រមព្រហ្មទណ្ឌ
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៨១៤/០២១ ចុះថ្ងៃទី៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការធានារ៉ាប់រង
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ៤៣ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ១១៣ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អង្គភាពក្រោមឱវាទរបស់អាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ២៧៥ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីការធានារ៉ាប់រង
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ២៧៨ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៤ ស្តីពីការធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច
- បានទទួលការឯកភាពពីក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ ក្នុងសម័យប្រជុំ នាថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ គ.ស.២០២៥

សម្រេច
ជំពូកទី១
បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ

ប្រការ១ .-

ប្រកាសនេះកំណត់អំពីបែបបទ និងនីតិវិធីនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះបុគ្គលប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងច្បាប់ឬលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមានក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រង ដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមានក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រង។

ប្រការ២ .-

ប្រកាសនេះមានវិសាលភាពអនុវត្តលើការដាក់ទណ្ឌកម្ម ចំពោះបុគ្គលប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងច្បាប់ឬលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមានក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រង។

ប្រការ៣ .-

វាក្យសព្ទដែលប្រើប្រាស់ក្នុងប្រកាសនេះ មាននិយមន័យដូចតទៅ៖

- **បុគ្គលប្រព្រឹត្តល្មើស** សំដៅដល់រូបវន្តបុគ្គល ឬនីតិបុគ្គលដែលបានប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងច្បាប់ ឬលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមានពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យធានារ៉ាប់រង ហើយអាចទទួលរងនូវការដាក់ទណ្ឌកម្មពីនិយ័តករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា
- **ប្រធាន អ.ស.ហ.** សំដៅដល់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ។

ជំពូកទី២
សមត្ថកិច្ច

ប្រការ៤ .-

និយ័តករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា ដែលសរសេរជាអក្សរកាត់ថា **ន.ប.ក.** មានសមត្ថកិច្ចក្នុងការដាក់

ទណ្ឌកម្មចំពោះបុគ្គលប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងច្បាប់ឬលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមានក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រង។
ទណ្ឌកម្មរួមមាន វិធានការឬទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាល ទណ្ឌកម្មខាងវិន័យ និងការពិន័យអន្តរការណ៍។

ប្រការ៥ ..

ន.ឆ.ក. មានការកិច្ចដូចតទៅ៖

- ចេញសេចក្តីសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មតាមប្រភេទនៃការប្រព្រឹត្តល្មើស ស្របតាមច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធជាធរមាន
- ចេញដីកាអបបង់ប្រាក់ពិន័យអន្តរការណ៍ ទទួលប្រាក់ពិន័យអន្តរការណ៍និងចេញបង្គាន់ដៃបង់ប្រាក់ពិន័យអន្តរការណ៍ឱ្យបុគ្គលប្រព្រឹត្តល្មើសក្នុងករណីទទួលប្រាក់ពិន័យអន្តរការណ៍ដោយផ្ទាល់ជាសាច់ប្រាក់ឬជាមូលប្បទានបត្រ ឬប្រព័ន្ធទូទាត់តាមធនាគារ
- គ្រប់គ្រងវិក្កយបត្រ បង្គាន់ដៃបង់ប្រាក់ និងប្រាក់ចំណូលពីការពិន័យអន្តរការណ៍
- ចេញលិខិតជូនដំណឹងក្រើនរំលឹកចំពោះបុគ្គលប្រព្រឹត្តល្មើស ឱ្យមកបង់ប្រាក់ពិន័យអន្តរការណ៍មិនឱ្យហួសកាលបរិច្ឆេទចុងក្រោយ ក្នុងករណីបុគ្គលនោះមិនបានបង់ប្រាក់ពិន័យក្នុងរយៈពេល ១០ (ដប់) ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ។

ប្រការ៦ ..

ន.ឆ.ក. អាចកសាងសំណុំរឿងទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ជាធរមានទៅតុលាការមានសមត្ថកិច្ច ក្នុងករណីបុគ្គលប្រព្រឹត្តល្មើសមិនបានបង់ប្រាក់ពិន័យអន្តរការណ៍តាមរយៈពេលកំណត់ ដូចមានចែងក្នុងប្រការ១៥ នៃប្រកាសនេះ។

ជំពូកទី៣
គោលការណ៍ទូទៅនៃការដាក់ទណ្ឌកម្ម

ប្រការ៧ ..

ការដាក់ទណ្ឌកម្មមិនអាចអនុវត្តបាន ក្នុងករណី៖

- ១- គ្មានមូលដ្ឋានគតិយុត្តច្បាស់លាស់។
- ២- បុគ្គលប្រព្រឹត្តល្មើសមានវិបល្លាសស្មារតីដែលធ្វើឱ្យបាត់បង់នូវការដឹងខុសត្រូវរបស់ខ្លួន ឬទទួលមរណភាព។
- ៣- ចាត់វិធានការទណ្ឌកម្មជាន់គ្នាលើការប្រព្រឹត្តល្មើសតែមួយ។

ប្រការ៨ ..

សេចក្តីសម្រេចក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្ម ត្រូវធ្វើឡើងដោយពិនិត្យទៅលើស្ថានសម្រាល និងស្ថានទម្ងន់នៃការប្រព្រឹត្តល្មើស ដូចខាងក្រោម៖

ក- ត្រូវបានចាត់ចូលជាស្ថានសម្រាលនៃការប្រព្រឹត្តល្មើស ចំពោះបុគ្គលប្រព្រឹត្តល្មើស ដែលមានឆន្ទៈក្នុងការកែតម្រូវ ហើយបានបំពេញលក្ខខណ្ឌណាមួយដូចខាងក្រោម៖

- ១- បានធ្វើបដិទាន ឬជួសជុលព្យសនកម្ម មុនពេលការចេញសេចក្តីសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ **ន.ឆ.ក.**។

២- បានរាយការណ៍អំពីការប្រព្រឹត្តល្មើស និងសារភាពអំពីកំហុស។

ខ- ត្រូវបានចាត់ចូលជាស្ថានទម្ងន់នៃការប្រព្រឹត្តល្មើស ចំពោះបុគ្គលប្រព្រឹត្តល្មើសដែលមានលក្ខខណ្ឌណាមួយដូចខាងក្រោម៖

១- ប្រព្រឹត្តល្មើសដោយគិតទុកជាមុន។

២- មិនកែតម្រូវ។

៣- ប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសច្រើន ក្នុងពេលតែមួយ។

៤- បង្កិតបង្កំ ឬគំរាមកំហែងបុគ្គលផ្សេងទៀតឱ្យប្រព្រឹត្តល្មើស។

៥- លាក់បាំងការប្រព្រឹត្តល្មើស។

ប្រការ៩ ..

មុនពេលចាត់វិធានការទណ្ឌកម្មណាមួយ **ន.ប.ក.** ត្រូវផ្តល់ឱកាសឱ្យបុគ្គលប្រព្រឹត្តល្មើសធ្វើការស្រាយបំភ្លឺដោយផ្ទាល់មាត់ ឬជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ក្នុងរយៈពេលកំណត់ជាក់លាក់។ ការស្រាយបំភ្លឺនេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការពិចារណាទៅលើស្ថានសម្រាល និងស្ថានទម្ងន់នៃការប្រព្រឹត្តល្មើសតាមការសម្រេចរបស់ **ន.ប.ក.**។

ប្រការ១០ ..

បុគ្គលប្រព្រឹត្តល្មើសដែលធ្លាប់ទទួលរងនូវពិន័យអន្តរការណ៍ម្តងហើយ តែនៅបន្តប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសដដែល ត្រូវពិន័យអន្តរការណ៍ជាប្រាក់ចំនួនទ្វេដង។ ករណីនៅមានកំហុសលើអំពើល្មើសដដែលទៀត **ន.ប.ក.** ត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មខាងវិន័យណាមួយដូចមានចែងក្នុងមាត្រា៩៥ នៃច្បាប់ស្តីពីការធានារ៉ាប់រង។ ការបង់ប្រាក់ពិន័យអន្តរការណ៍នាំឱ្យរលត់បណ្តឹងអាជ្ញា។

ប្រការ១១ ..

ន.ប.ក. មានសិទ្ធិដកហូតលិខិតអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍ ឬលិខិតអនុញ្ញាត ឬវិញ្ញាបនបត្រ ឬអាជ្ញាបណ្ណ ប្រសិនបើរកឃើញថាបុគ្គលប្រព្រឹត្តល្មើសមិនអនុវត្តតាមការចាត់វិធានការទណ្ឌកម្មរបស់ **ន.ប.ក.**។

ប្រការ១២ ..

សេចក្តីសម្រេចនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ **ន.ប.ក.** មិនរារាំងការអនុវត្តច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌជាធរមានក្នុងករណីដែលអំពើល្មើសនោះត្រូវបានទុកជាបទល្មើសដែលបានបញ្ញត្តក្នុងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌផ្សេងទៀត។

ជំពូកទី៤

នីតិវិធីនៃការដាក់ទណ្ឌកម្ម

ប្រការ១៣ ..

បុគ្គលប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងច្បាប់ឬលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រង ត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មណាមួយ ពី **ន.ប.ក.** ដូចមានចែងក្នុងច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធជាធរមាន។

ប្រការ១៤ ..

ន.ប.ក. អាចបញ្ជូនសេចក្តីសម្រេច ឬលិខិតជូនដំណឹង និង/ឬឯកសារពាក់ព័ន្ធការដាក់ទណ្ឌកម្ម

ទៅបុគ្គលប្រព្រឹត្តល្មើសតាមរយៈលិខិតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ឬតាមរយៈប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក។

ប្រសិនបើបុគ្គលប្រព្រឹត្តល្មើសបដិសេធមិនព្រមទទួលសេចក្តីសម្រេច ឬលិខិតជូនដំណឹង និង/ឬ ឯកសារពាក់ព័ន្ធការដាក់ទណ្ឌកម្ម ឬមិនមានបុគ្គលទទួល **ន.ប.ក.** ត្រូវបិទសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការដាក់ ទណ្ឌកម្មនៅគេហដ្ឋាន ឬទីស្នាក់ការ ឬទីតាំងនៃការធ្វើធុរកិច្ចរបស់បុគ្គលប្រព្រឹត្តល្មើស ឬនៅសាលារៀន សង្កាត់ ឬធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ។

ឯកសារទាំងនោះត្រូវចាត់ទុកថាបានទទួលជាផ្លូវការដោយបុគ្គលប្រព្រឹត្តល្មើស បន្ទាប់ពីបានបិទ ផ្សាយ ឬផ្សព្វផ្សាយរួច។

ប្រការ១៥ ..

បុគ្គលប្រព្រឹត្តល្មើស ត្រូវបង់ប្រាក់ពិន័យអន្តរការណ៍មក **ន.ប.ក.** ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ ១០ (ដប់) ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ គិតចាប់ពីថ្ងៃដែលបានទទួលឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការពិន័យអន្តរការណ៍ពី **ន.ប.ក.**។ ក្នុងករណីបុគ្គលរងទណ្ឌកម្មយឺតយ៉ាវបង់ប្រាក់ពិន័យអន្តរការណ៍នឹងត្រូវបូកបន្ថែម ២ (ពីរ) ភាគរយ នៃ ប្រាក់ពិន័យអន្តរការណ៍ដើម។ ក្នុងករណីរើសអើងមិនព្រមបង់ប្រាក់ពិន័យអន្តរការណ៍ក្នុងរយៈពេល ៤៥ (សែសិបប្រាំ) ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃដែលបានទទួលឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការពិន័យអន្តរការណ៍ និងមិនបាន ដាក់ពាក្យបណ្តឹងតវ៉ានៅក្នុងរយៈពេលកំណត់នោះ **ន.ប.ក.** អាចកសាងសំណុំរឿងតាមនីតិវិធីជាធរមាន ទៅតុលាការមានសមត្ថកិច្ច។

ប្រការ១៦ ..

រាល់ប្រាក់ពិន័យអន្តរការណ៍ ត្រូវបង់ចូលគណនីរបស់ **ន.ប.ក.** និងត្រូវជូនដំណឹងមក **ន.ប.ក.** អំពីការបានបង់ប្រាក់ពិន័យអន្តរការណ៍ ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ ៥ (ប្រាំ) ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ បន្ទាប់ពីថ្ងៃដែល បានបង់ប្រាក់ពិន័យអន្តរការណ៍។

ប្រការ១៧ ..

បុគ្គលដែលមិនសុខចិត្តនឹងសេចក្តីសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ **ន.ប.ក.** អាចប្តឹងតវ៉ាទៅប្រធាន **អ.ស.ហ.** ក្នុងរយៈពេល ៤៥ (សែសិបប្រាំ) ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃទទួលបានសេចក្តីសម្រេច។ ពាក្យបណ្តឹង តវ៉ាត្រូវធ្វើឡើងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ដោយបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុ និងភ្ជាប់ជាមួយភស្តុតាង។

ប្រធាន **អ.ស.ហ.** ត្រូវសម្រេចលើបណ្តឹងតវ៉ាក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ ២ (ពីរ) ខែ គិតចាប់ពីថ្ងៃ ទទួលបានពាក្យបណ្តឹង។

បុគ្គលដែលមិនសុខចិត្តនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រធាន **អ.ស.ហ.** មានសិទ្ធិប្តឹងទៅតុលាការមាន សមត្ថកិច្ច ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ ៣០ (សាមសិប) ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃទទួលបានសេចក្តីសម្រេច។

ជំពូកទី៥
អវសានប្បញ្ញត្តិ

ប្រការ១៨ ..

បទប្បញ្ញត្តិទាំងឡាយណាដែលផ្ទុយនឹងប្រកាសនេះ ត្រូវទុកជានិរាករណ៍។

ប្រការ១៩ ..

អគ្គលេខាធិការនៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ អគ្គនាយកនៃនិយ័តករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា អគ្គនាយកនៃនិយ័តករ ប្រធានអង្គភាពក្រោមឱវាទអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ និងបុគ្គលពាក់ព័ន្ធ ត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តប្រកាសនេះតាមភារកិច្ចរៀងៗខ្លួន ចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាតទៅ។

ថ្ងៃ ចន្ទ ១២ តុលា ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំរោង ឆស័ក ព.ស.២៥៦៨
ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១០ ខែ មីនា គ.ស.២០២៥

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ



អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន

កន្លែងទទួល៖

- ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
- ក្រសួងយុត្តិធម៌
- ឧទ្ធរណ៍យសម្តេចមហាបវរវេធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រី
- ឧទ្ធរណ៍យងកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
- គ្រប់អង្គភាពនិងសមាសភាពក្រុមប្រឹក្សានៃ អ.ស.ហ.
“ដើម្បីជូនជ្រាប”
- ដូចប្រការ១៩
“ដើម្បីអនុវត្ត”
- រាជកិច្ច
- ឯកសារ កាលប្បវត្តិ